

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5093661-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

IMPETRANTE: RAMON ARAUJO CARRIELO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE NOVA FRIBURGO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE CASSAR DECISÃO ATACADA, PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. HIPÓTESE NA QUAL A AUTORIDADE COATORA, APÓS AUDIÊNCIA ESPECIAL ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS, APENAS DEFINIU AS BALIZAS PARA FINS DE CÁLCULO DAS PERDAS DE DANOS, CONSIDERANDO ANTERIOR PROVIMENTO JUDICIAL QUE, ACOLHENDO PEDIDO DO IMPETRANTE, CONVERTEU OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. AUTORIDADE COATORA AGIU COM IMPARCIALIDADE, DEDICAÇÃO, AFINCO E ZELO PARA CONSEGUIR SOLUCIONAR E ENCERRAR DE MODO MAIS RAZOÁVEL POSSÍVEL A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE ARRASTAVA HÁ MAIS DE DOIS ANOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Sem condenação em verbas sucumbenciais, tendo em vista a natureza do remédio jurídico. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e archive-se o processo, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5093661-36.2024.4.02.5101

510015362238 .V8

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5093661-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

IMPETRANTE: RAMON ARAUJO CARRIELO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE NOVA FRIBURGO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por **RAMON ARAUJO CARRIELO** em face do ato proferido pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Nova Friburgo nos autos do processo originário n. 5003738-89.2021.4.02.5105, em que figuram como réus a **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA** e **FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO**.

Aduz o impetrante que, apesar do trânsito em julgado da sentença, os réus não cumpriram a determinação judicial de reintegrá-lo ao FIES, mesmo após mais de dois anos. Diante da inércia dos réus, requereu a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, com base no artigo 816 do CPC. Afirma que houve designação de audiência pelo magistrado, tendo a decisão atacada fixado novos parâmetros para os cálculos de perdas e danos, em prejuízo do impetrante.

Decisão do Evento 11 indeferindo a liminar requerida.

Informações prestadas no Evento 25.

Ofício do Exmo. Sr. Juiz Federal ELMO GOMES DE SOUZA no Evento 23 informando que, nos termos do art. 145, §1º do CPC, se declarou impedido para atuar nos autos originários e requerendo manifestação desta Turma para providências futuras com relação aos fatos narrados na decisão do Evento 270 dos autos originários.

VOTO

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre recordar as decisões que foram proferidas nos autos originários anteriormente à decisão ora atacada.

No Evento 199, o Juízo proferiu a seguinte decisão (grifou-se):

"Trata-se de cumprimento da sentença transitada em julgado em 02/10/2023 (evento 125), no qual busca a parte exequente (i) a reintegração do autor no programa de financiamento estudantil (FIES), com renovação dos aditamentos pendentes; (ii) a restituição da quantia de R\$ 892,41, paga indevidamente à SESES; (iii) que a CEF exclua o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito; e por fim, (iv) o pagamento no valor de R\$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em 30/01/2024, a parte autora requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pois "está novamente matriculado, pagando as mensalidades com ajuda de parentes" (evento 186).

Na petição do evento 196, a SESES informa e comprova o pagamento no valor de R\$ 4.338,98 (evento 190, pet1, p. 11).

No evento 191, informa que cumpriu a obrigação de fazer. Na oportunidade, juntou documentos (comp2, 3 e 4).

Instada, a parte autora reiterou o pedido de perdas e danos realizado no evento 186, pois "o autor está pagando o curso de direito de forma particular, conforme provam documentos em anexo".

Quanto ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, assim dispõe o CPC:

Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Considerando que a SESES realizou os aditamentos referentes aos anos de 2019 e de 2020, somente em 01/04/2024 (evento 19, comp 2 e comp3) e que o autor está pagando as mensalidades com recursos próprios (evento 197, out1), entendo que a solução para o caso é a conversão da obrigação em perdas e danos.

Assim, intime-se o exequente para que apresente o cálculo da indenização."

No Evento 211, o impetrante apresentou o cálculo do valor da perdas e danos, ocasião em que apurou a importância de R\$ 117.363,42.

Já no Evento 225, o Juízo de origem prolatou decisão nos seguintes termos:

"A parte autora apresentou planilha (evento 211) cujos valores aparentemente não estão em conformidade com as quantias efetivamente pagas à instituição de ensino (quantias originárias uniformes no mesmo valor), devendo ser apresentados comprovantes do referidos pagamentos no período.

A Estácio de Sá tem enviado ao autor mensagens de cobrança que necessitam ser devidamente esclarecidas (eventos 219, 221 e 223).

No evento 223 o autor informa, sem comprovar, que a CEF também teria incluído seu nome na SERASA, o que também precisa ser esclarecido.

*O feito tramita desde 2021, sendo um dos mais antigos ainda em curso neste Juízo. **A fase de cumprimento de sentença foi iniciada há praticamente 2 anos e pendem inúmeras questões que precisam ser apuradas, razão pela qual entendo necessária a realização de audiência especial, com a imprescindível colaboração das partes (art. 6º do CPC), para buscarmos os meios consensuais, se possível, para o devido encerramento da lide.***

Isto posto, designo audiência especial para o dia 23/10/2024, às 16h50min, na sede deste Juízo, facultando aos patronos dos réus o comparecimento pessoal ou a participação virtual, por meio do aplicativo zoom".

E, por fim, a decisão judicial ora atacada (Evento 253 do processo da origem) foi assim proferida (grifou-se):

"Aberta a audiência, foram promovidos os debates e construído pelo juízo um critério que seja mais justo para às partes (mas talvez não tão perfeito) acerca da quantificação das perdas e danos.

Ao final, pelo MM. Juiz foi proferida decisão oral, cujo resumo das determinações seguem abaixo transcrito:

1- a UNESA juntou todos os pagamentos feitos pelo autor na nova matrícula. Somente entrará nas perdas e danos o período relativo à reativação do contrato (nova matrícula do autor na UNESA, ou seja, janeiro/2022 (2022.1) até a declaração das perdas e danos, em maio/2024 (inclusive). Estão excluídas do cálculo as parcelas pagas pelo autor a partir de junho/2024, bem como aquelas referentes a janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, consoante explicação dada pelas prepostas da UNESA e da CEF;

2 - A CEF trouxe documento em anexo comprovando que não há restrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito no momento atual;

3 - em razão da conversão em perdas e danos, deverão todos os réus desativarem de seus cadastros o contrato de FIES questionado nos autos, tendo em vista a ineficácia do mesmo após a conversão em indenização feita pelo Juízo, tendo em vista a fundamentação do juízo, no prazo de 15 dias úteis;

4- concessão do prazo de 15 dias úteis para apresentação de cálculos pelo autor, prorrogável, a pedido, caso necessário.

5 - a baliza para indenização (perdas e danos) deverá seguir o seguinte:

5.1- ser feito o somatório das parcelas pagas pelo autor no período acima, atualizados com juros e correção, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal (item 4.2 - ações condenatórias em geral). A atualização deverá ser feita até outubro/2024;
5.2- sobre o produto apurado deverá haver o desconto do saldo devedor hoje existente (R\$ 16.614,55), visto que este valor já está atualizado para a data atual”.

Pois bem.

O cerne da questão posta nesta ação constitucional consiste em verificar o acerto ou não da decisão atacada que fixou as balizas para apuração do valor da indenização das perdas e danos.

De saída, convém recordar o dispositivo da sentença transitada em julgado (Evento 44 do processo originário):

*"Ante o exposto, nos termos da fundamentação, **JULGO PROCEDENTE EM PARTE** o pedido, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para:*

(I) determinar aos réus que promovam a reintegração do autor no programa de financiamento estudantil (FIES), com renovação dos aditamentos pendentes, possibilitando a ele retomar seu curso superior;

(II) determinar à SESES que proceda à restituição ao demandante da quantia de R\$ 892,41, paga indevidamente;

(III) determinar à CEF que exclua o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito em relação ao contrato nº 19.0186.187.0000065-39;

*(IV) condenar os réus, solidariamente, a pagar indenização por danos morais em favor da parte autora, fixados em **R\$ 5.000,00;**"*

*Sobre a indenização por dano material deve incidir correção monetária, por meio da incidência do **IPCA-E**, juros, estes consubstanciados na taxa aplicável à remuneração das **cadernetas de poupança**, a partir da ocorrência do **evento danoso** (07/05/2021, data do pagamento indevido), na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.*

*Sobre o valor fixado para indenização do dano moral devem incidir, **a partir da data desta sentença**, correção monetária, pelo **IPCA-E**, e juros, pela taxa aplicável à remuneração das **cadernetas de poupança**, na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.*

Como se verifica a partir da decisão do Evento 199, houve atraso no cumprimento da obrigação de fazer que consta no item I do dispositivo, motivo pelo qual, atendendo ao pedido do próprio impetrante, a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos. Ao fazê-lo, o julgador não fixou qualquer parâmetro para apuração da indenização a título de perdas e danos. Até porque, salvo melhor juízo, nem poderia, já que o próprio parágrafo único do art. 816 do CPC estipula que o valor será apurado em liquidação e dependeria de nova manifestação judicial para ser finalmente homologada.

Portanto, a rigor, não há se que falar em violação à coisa julgada como pretende o impetrante, já que, como dito, o ato coator (decisão do Evento 253 do processo originário) não alterou a decisão do Evento 199, apenas a aperfeiçoou na medida do possível a partir da colaboração de todos os sujeitos processuais envolvidos na controvérsia e dentro de parâmetros considerados corretos por esta relatoria.

Por outro lado, a despeito de os corréus não terem impugnado os cálculos inicialmente apresentados pelo impetrante no Evento 211, o Juízo de origem pontuou que na já referida decisão do Evento 225 que os "*valores aparentemente não estão em conformidade com as quantias efetivamente pagas à instituição de ensino (quantias originárias uniformes no mesmo valor), devendo ser apresentados comprovantes do referidos pagamentos no período.*"

Vale registrar que, conforme destacado na decisão que indeferiu a liminar requerida (Evento 11), é dever do órgão julgador verificar a coerência dos cálculos, bem como analisar se o que os cálculos estão em conformidade com o que foi determinado em sentença. Além disso, na audiência, a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá apresentou planilha com todos os valores pagos pelo impetrante e que deveriam compor a base de cálculo das perdas e danos.

Convém observar, também, que a autoridade coatora tão somente excluiu as parcelas pagas pelo impetrante a partir de junho/2024, bem como aquelas referentes a janeiro, fevereiro, março e abril de 2019 de modo fundamentado, não havendo qualquer ilegalidade quanto à justificativa e/ou metodologia utilizada.

Por fim, no que tange ao ofício do Exmo. Sr. Juiz Federal ELMO GOMES DE SOUZA no Evento 23, cumpre frisar que, ao contrário do que sustentou o impetrante, o Juiz Federal que presidiu a audiência na origem em nenhum momento "agiu como verdadeiro advogado de defesa dos réus, alterando a forma de cálculo das perdas e danos sem qualquer pedido ou manifestação

por parte dos réus". Ao contrário, o que se constata a partir dos vídeos da audiência juntados no Evento 253 é que o Juiz Federal agiu, ao longo de quase uma hora, com imparcialidade, dedicação, afinco e zelo para conseguir solucionar - e encerrar de modo mais razoável possível - a fase de cumprimento de sentença que se arrastava há mais de dois anos.

De se destacar que o julgador tratou de modo cortês todos os envolvidos na audiência, conferiu mais de uma oportunidade para todas as partes se pronunciarem a favor ou contra as teses levantadas, indeferiu requerimentos dos réus e inclusive demonstrou preocupação com o retirada do nome do impetrante nos cadastros do Serasa.

Ou seja, **não houve qualquer parcialidade** do Magistrado, que não envidou esforços para entregar, em favor de todos os sujeitos processuais envolvidos, a prestação jurisdicional de maneira rápida, eficaz e, ao sentir desta relatoria, correto.

Por tais razões, voto por **DENEGAR A SEGURANÇA** e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Sem condenação em verbas sucumbenciais, tendo em vista a natureza do remédio jurídico. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e archive-se o processo.

5093661-36.2024.4.02.5101

510015362237 .V18